

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 479/2541 บริษัท สุรา ม หา ราชฎร จำกัด (มหาชน)

โจทก์

กรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226 วรรคแรก, มาตรา 227 (3)

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 8 วรรคสาม, มาตรา 18, มาตรา 25, มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 60

สัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่ากับโจทก์ผู้เช่าระบุว่าโจทก์มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนผู้ให้เช่า การที่จำเลยที่ 1 ก็ยอมรับชำระค่าภาษีดังกล่าวจากโจทก์ ย่อมถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน หากจำเลยที่ 1 เรียกเก็บภาษีดังกล่าว เกินไปจำเลยที่ 1 ก็หาสิทธิที่จะยึดเงินส่วนที่เกินไว้โดยไม่คืนให้แก่ผู้มีสิทธิในเงินจำนวนนั้นไม่ เมื่อโจทก์เป็นผู้ชำระเงินส่วนที่อ้างว่าเกินนั้น โจทก์ย่อมเรียกเงินส่วนนี้คืนได้แม้ว่าโจทก์จะไม่เป็นผู้รับประกันและไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินโจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้ด้วยอำนาจแห่งสิทธิของโจทก์เองกรณีจึงมิใช่เป็นการฟ้องแทนผู้ให้เช่าโจทก์จึงไม่จำเป็นต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้ให้เช่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ทำการประเมินค่ารายปีโดยใช้ หลักเกณฑ์เทียบเคียงกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งใช้ประโยชน์ คล้ายคลึงกัน และมีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันคือ เทียบเคียงกับโรงเรือนซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 300 เมตรโดยคำนึงถึงค่ารายปีในปี 2537 ด้วยแล้วจึงประเมินพื้นที่อาคาร

สำนักงานและลายจอตฤถ ซึ่งราคาประเมินลายจอตฤถยังต่ำกว่าของอาคารที่อยู่ใกล้เคียงดังกล่าว สำหรับป้อมยาม โรงอาหารโรงไฟฟ้า รวมทั้งพื้นที่ต่อเนื่องกับอาคาร ไม่มีการประเมินเพิ่มทั้งนี้ได้คำนึงถึงตรรกะนี้ราคาผู้บริโภคของทางราชการประกอบสภาพทางเศรษฐกิจอีกด้วย ค่ารายปีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ประเมินไว้เป็นเงินค่ารายปีอันสมควร และมีได้สูงกว่าค่าเช่าที่อาจให้เช่าได้ในปี 2538 การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของจำเลยที่ 1 จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้อง ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2538 ของจำเลยที่ 1 และคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ตามฟ้องบางส่วนโดยให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินภาษีที่เรียกเก็บสูงเกินไปจำนวน 29,467.50 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่าการประเมินและคำชี้ขาดของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามแบบแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2538 ของจำเลยที่ 1 เล่มที่ 3 เลขที่ 12 จำนวน 2 ฉบับ และคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 เล่มที่ 16 เลขที่ 59 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2538 เฉพาะการประเมินค่ารายปีโรงเรือนพิพาทในส่วนที่เป็นพื้นที่สำนักงานและลายจอตฤถยนต์ และให้จำเลยทั้งสองคืนเงินภาษีส่วนที่เกิน จำนวน 29,467.50 บาท แก่โจทก์ภายในสามเดือน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด ถ้าไม่คืนภายในกำหนดดังกล่าวให้ชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์นับแต่วันครบกำหนดสามเดือนในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาทจึงต้องห้ามมิให้จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 25 คงอุทธรณ์ได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งการวินิจฉัยปัญหาเช่นว่านี้ ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลภาษีอากรกลางได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้เช่ากิจการโรงงานสุราบางยี่ขันจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งโรงเรือนและที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งตามสัญญาเช่า ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนครกรุงเทพมหานคร ค่าเช่าเดือนละ 12,258.33 บาท ตั้งแต่ปี 2523 ถึงปี 2537 เดิมปี 2537 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ประเมินค่ารายปีเป็นเงิน 3,242,820 บาท คิดภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงิน 405,352.50 บาท ครั้นปี 2538 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ประเมินค่ารายปีเป็นเงิน 3,478,560 บาท คิดภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงิน 434,820 บาท สูงกว่าปีที่แล้วมาเป็นเงิน 29,467.50 บาท โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ได้ประเมินค่ารายปีขึ้นใหม่เพราะโจทก์ได้รับประโยชน์จากการต่ออายุสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขันต่อไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2538 และโดยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบกับโรงเรือนรายอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันคือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางลำภูโจทก์ซึ่งจะต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามสัญญาเช่า จึงได้ชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่จำเลยที่ 1 แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว และได้ขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ จำเลยที่ 2 พิจารณาคำร้องของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว มีคำชี้ขาดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมชำระค่าภาษี

ตามการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่โจทก์ไม่พอใจคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 จึงฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองเป็นประการแรกว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ซึ่งจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าตามกฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงเรือนเป็นผู้รับประเมินมีหน้าที่ชำระหรือเป็นผู้รับผิดชอบในหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับโรงเรือนนั้น การที่ให้บุคคลซึ่งมีข้อตกลงชำระหนี้แทนลูกนี้มีอำนาจกระทำการใด ๆ หรือใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายแทนลูกนี้ได้ทุกกรณีแม้แต่การฟ้องคดีย่อมขัดกับหลักกฎหมาย เพราะข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงบุคคลสิทธิที่ผูกพันเพียงคู่สัญญาเท่านั้น ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงสิทธิหน้าที่ในหนี้ภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และไม่มีผลทำให้โจทก์มีสิทธิฟ้องคดีนี้ ทั้งโจทก์มิได้รับมอบอำนาจจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และไม่ได้ใช้สิทธิในนามของกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนั้น เห็นว่าตามสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขัน ฉบับ พ.ศ. 2523 ถึง 2537 ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 44 ระบุว่า โจทก์ผู้เช่ามีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่า และจำเลยที่ 1 ก็ยอมรับชำระค่าภาษีดังกล่าวจากโจทก์แล้ว ย่อมถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน หากจำเลยที่ 1 เรียกเก็บภาษีดังกล่าวเกินไป จำเลยที่ 1 ก็หาสิทธิที่จะยึดเงินส่วนที่เกินไว้โดยไม่คืนให้แก่ผู้มีสิทธิในเงินจำนวนนั้นไม่เมื่อโจทก์เป็นผู้ชำระเงินส่วนที่อ้างว่าเกินนั้น โจทก์ย่อมเรียกเงินส่วนนี้คืนได้ แม้ว่าโจทก์จะไม่เป็นผู้รับประเมินและไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สิน โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้ด้วยอำนาจแห่งสิทธิของโจทก์เอง กรณีจึงมิใช่เป็นการฟ้องแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่า โจทก์ไม่จำเป็นต้องได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟ้องในนามกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่างใดอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามอุทธรณ์ข้อต่อไปของจำเลยทั้งสองมีว่าการประเมินภาษีโรงเรือน และที่ดินของจำเลยที่ 1 และคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่า ตามข้อสัญญาในสัญญาเช่าปรากฏว่านอกจากโจทก์จะต้องชำระค่าเช่าให้แก่กระทรวง การคลังเป็นเงินเดือนละ 12,258.33 บาทตามหนังสือสัญญาเช่าที่ดินเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 43 (ตรงกับ 6.2 แผ่นที่ 37) แล้ว โจทก์ยังต้องชำระค่าเช่าให้แก่กรม โรงงานอุตสาหกรรมตามสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขัน ฉบับ พ.ศ. 2523 ถึง 2537 เอกสารหมาย ล.3 ข้อ 28 สำหรับสองปีแรกในอัตราปีละ 55,000,000 บาท ปีต่อ ๆ ไปปีละ 60,000,000 บาท กับต้องสร้างโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตไม่ต่ำกว่า 700,000,000 บาทให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2524 และขยายการผลิตโดยการสร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักรและ อุปกรณ์การผลิตขึ้นอีกเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 200,000,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายในวัน ที่ 31 ธันวาคม 2532 และให้บรรดาทรัพย์สินสิ่งที่ได้จัดทำสร้าง ประกอบ และติดตั้ง ตามสัญญาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามสัญญาข้อ 11(1)(2)(3) และ 12 ด้วยดังนี้ ย่อมเห็นได้ว่านอกจากค่าเช่าแล้วโจทก์ยังต้องให้ประโยชน์แก่กรม โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตอบแทนการให้เช่าอีกเป็นจำนวนมิใช่น้อย แสดงว่าค่าเช่า โรงเรือนและที่ดินรายพิพาทที่แท้จริงย่อมจะต้องสูงกว่าเดือนละ 12,258.33 บาท ฉะนั้นจะถือเพียงค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาเช่าที่ดินเดือนละ 12,258.33 บาทดังกล่าวเป็นหลักในการคำนวณค่ารายปีหาได้ไม่ การที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับโรงเรือนพิพาทมาตลอด ทุกปีโดยอ้างว่าคิดค่าเช่าเพียงปีละ 147,100 บาทและเมื่อมีการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 5 ปี ค่าเช่าก็ยังคงเท่าเดิม จึงมีเหตุอันสมควรที่ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เห็นว่า ค่าเช่าดังกล่าวมิใช่ค่าเช่าอันถูกต้องครบถ้วนแท้จริง ถือไม่ได้ว่าเป็นจำนวน เงินอันสมควรจะให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ย่อมมีอำนาจ ประเมินค่ารายปีเพิ่มเสียใหม่ได้ตามมาตรา 8 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติภาษีโรง

เรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ส่วนปัญหาว่าค่ารายปีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ประเมินขึ้นใหม่จำนวน 3,478,560 บาท เป็นค่ารายปีที่สูงกว่าค่าเช่าที่อาจให้เช่าได้ใน ปีภาษี 2538 หรือไม่นั้น คดีนี้ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจ ประเมินค่ารายปีโรงเรือนและที่ดินพิพาทใหม่การประเมินไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วย กฎหมาย จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองได้ สืบพยานทั้งสองฝ่ายสิ้นสุดแล้ว จึงเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อนี้ไปเสียเลยโดยไม่ ต้องย้อนสำนวนให้ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาใหม่ และเห็นว่าโรงเรือนพิพาท พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินเท่ากันมาแล้ว 3 ปี คือ ปี 2535 ถึงปี 2537 อีกทั้งโจทก์ได้รับประโยชน์จากการต่ออายุสัญญาเช่าโรงงาน สุราบางยี่ขันต่อไปอีก 5 ปี นับแต่ปี 2538 โดยหนังสือสัญญาเช่าที่ดินระบุว่าเงื่อนไข และข้อตกลงอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขันฉบับ พ.ศ. 2523 ถึง 2537 ซึ่งโจทก์มีสิทธิจำหน่ายสุราที่ผลิตตามสัญญาได้ทั่วราชอาณาจักรย่อมเห็นได้ แจ่มชัดว่า ค่าเช่ากำหนดไว้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นตามความเป็นจริงประกอบกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ทำการประเมินค่ารายปีโดยใช้หลักเกณฑ์เทียบ เคียงกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกันและมีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณ ใกล้เคียงกัน คือ เทียบเคียงกับโรงเรือนของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา บางลำภู ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 300 เมตร โดยคำนึงถึงค่ารายปีในปี 2537 ด้วยแล้ว จึงประเมินพื้นที่อาคารสำนักงานตารางเมตรละ 45 บาทต่อเดือนและลานจอดรถ ตารางเมตรละ 15 บาทต่อเดือน ซึ่งราคาประเมินลานจอดรถยังต่ำกว่าของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางลำภูสำหรับป้อมยาม โรงอาหาร โรงไฟฟ้า รวมทั้งพื้นที่ ต่อเนื่องกับอาคารไม่มีการประเมินเพิ่ม ทั้งนี้ได้คำนึงถึงตรรกษาราคาผู้บริโภคของทาง ราชการประกอบสภาพทางเศรษฐกิจอีกด้วย ถือได้ว่าค่ารายปีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ของจำเลยที่ 1 ประเมินไว้จำนวน 3,478,560 บาท เป็นเงินค่ารายปีอันสมควร และ มิได้สูงกว่าค่าเช่าที่อาจให้เช่าได้ในปี 2538 การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของ

จำเลยที่ 1 ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ย่อมชอบด้วยกฎหมายด้วย จึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะฟ้องเรียกเงินคืนจากจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(เสริมศักดิ์ พลัดธุระ-ยงยุทธ ธารีสาร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าซึ่งตามกฎหมายแล้วมีฐานะเป็นผู้รับประเมินที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อรับแจ้งการประเมินแล้วผู้รับประเมินต้องชำระค่าภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากผู้รับประกันยังไม่พอใจในการประเมินก็อาจยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหลังจากรับแจ้งคำชี้ขาด หากผู้รับประเมินไม่พอใจในคำชี้ขาดจะนำคดีไปสู่ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่า การประเมินนั้นไม่ถูกต้องก็ได้แต่ต้องทำภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันรับแจ้งคำชี้ขาด เห็นได้ว่าตามกฎหมายมีผู้รับประเมินเป็นลูกหนี้ค่าภาษี เมื่อชำระค่าภาษีแล้วหากยังไม่พอใจการประเมินผู้รับประเมินเป็นเจ้าหนี้ค่าภาษีผู้มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่และ

ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายคืน คดีที่หมายเหตุนี้ ผู้รับประกันมิได้เป็นผู้ชำระค่าภาษี แต่โจทก์เป็นผู้ชำระค่าภาษี ให้แก่กรุงเทพมหานคร จำเลย ตามข้อตกลงในสัญญาเช่าระหว่างผู้รับประกันผู้ให้เช่ากับโจทก์ผู้เช่าที่กำหนดให้ผู้เช่ามีหน้าที่ชำระค่าภาษีแทนผู้ให้เช่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่สองคนเป็นเจ้าของนี้ลูกหนี้กันอยู่ มีอีกคนหนึ่งมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้ว โดยผลแห่งกฎหมาย คนที่ใช้หนี้ได้เข้าสวมตำแหน่งเป็นเจ้าหนี้แทนต่อไปด้วยการรับช่วงสิทธิ การรับช่วงสิทธิอาจเกิดขึ้นได้แม้จะเป็นการขึ้นใจไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้และลูกหนี้เดิม เป็นไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากการรับช่วงสิทธิเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดยผลของกฎหมายมิใช่การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดยนิติกรรมจึงไม่มีข้อจำกัดว่าต้องทำตามแบบ ซึ่งจะแตกต่างกับการโอนสิทธิเรียกร้องที่เป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดยนิติกรรมมีกฎหมายกำหนดแบบสำหรับการโอนหนี้ อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะจงไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้นเมื่อบุคคลภายนอกที่มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นเข้าชำระหนี้จนได้รับช่วงสิทธิมาแล้ว ก็ชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง อันจะมีผลให้เจ้าหนี้เดิมไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อไป เนื่องจากการรับช่วงสิทธิเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมายจึงจะต้องพิจารณาว่ามีอำนาจเข้ารับช่วงสิทธิได้หรือไม่ กล่าวคือแม้บุคคลภายนอกจะเข้าชำระหนี้ แต่ถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจเข้ารับช่วงสิทธิก็ไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิได้เช่น ก. ให้ข. ยืมรถยนต์ไปขับ ข. ขับรถยนต์ตามสัญญาืมด้วยความระมัดระวังดีแล้วแต่ ค. ขับรถยนต์โดยประมาทมาชนรถยนต์ของ ก. เสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อ ก. เจ้าของรถ เมื่อ ข. ผู้ยืมไม่ได้ผิดสัญญาืมและไม่มีส่วนประมาท ข. มีหน้าที่ตามสัญญาืมคือส่งมอบรถยนต์ในสภาพที่เป็นอยู่ ไม่มีหน้าที่จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ให้ก. หากข. จ่ายเงินค่าซ่อมให้แก่ ก. ไป ข. ก็ไม่อาจรับช่วงสิทธิของ ก. มาฟ้องเรียกเงินค่าซ่อมรถจาก ค. กรณีกลับกันถ้าสัญญาืมระหว่าง ก. และข. มีข้อตกลงว่าข. จะส่งมอบรถยนต์คืนในสภาพเรียบร้อย หากรถยนต์เสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ข. ยอมจ่ายค่าซ่อมให้ ก. ดังนั้นหากข. จ่ายค่าซ่อมให้ ก. ไป ข. ก็

รับช่วงสิทธิของ ก.มาฟ้องเรียกค่าช่อมรดกจาก ค. ได้ และมีผลให้ ก.หมดสิทธิเรียก
ค่าช่อมรดกจาก ค. สำหรับคดีที่หมายเหตุนี้ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าทำสัญญาเช่ากันโดย
กำหนดให้ผู้เช่ามีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้ให้เช่า ผู้เช่าจึงเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้
เสียด้วยในการชำระหนี้ค่าภาษีมีสิทธิชำระหนี้ค่าภาษีได้ เมื่อผู้เช่าซึ่งมิใช่ลูกหนี้ในหนี้
ค่าภาษีแต่เป็นบุคคลภายนอกผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้ให้เช่ามีส่วนได้เสียในการชำระ
หนี้ค่าภาษี เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาเช่า และเข้าใช้หนี้นั้น ผู้เช่า
ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิด้วยอำนาจของกฎหมาย เมื่อผู้เช่าได้รับช่วงสิทธิของผู้ให้เช่าผู้
เช่าก็ชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่ผู้ให้เช่าอยู่โดยมูลหนี้นั้นได้ในนามของตนเอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 226 วรรคแรก ที่จำเลยอุทธรณ์ต่อ
ศาลฎีกาว่า ผู้เช่าไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินไม่ใช่ผู้รับประเมินและมิได้รับมอบอำนาจจาก
ผู้ให้เช่า จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยไว้ในคดีนี้ว่า แม้ว่าผู้เช่าจะไม่เป็น
ผู้รับประเมินและไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินผู้เช่าย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้ด้วยอำนาจแห่ง
สิทธิของผู้เช่าเองกรณีจึงมิใช่เป็นการฟ้องแทนผู้ให้เช่า ผู้เช่าจึงไม่จำเป็นต้องได้รับมอบ
อำนาจจากผู้ให้เช่า ตรงตามหลักเรื่องรับช่วงสิทธิดังที่กล่าวมาแล้ว สำหรับผู้ให้เช่า
หากพิจารณาตามหลักรับช่วงสิทธิดังที่กล่าวมาแล้วก็จะไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะถูกผู้
เช่ารับช่วงสิทธิไปแล้ว อนึ่ง ปัญหาที่ว่าผู้ให้เช่าที่ถูกรับช่วงสิทธิไปแล้ว มีอำนาจยื่น
คำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่หรือไม่นั้น หากพิจารณาจากหลักรับช่วงสิทธิที่
กล่าวมาแล้วก็น่าจะได้มีอำนาจยื่นคำร้องได้คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้เช่าได้ขอให้ผู้ให้
เช่ายื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ มีปัญหาคิดว่า การที่ผู้เช่าได้ขอให้ผู้
ให้เช่ายื่นคำร้องจะถือว่าเป็นกรณีที่ได้มีการยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า คดีนี้จำเลยมิได้ให้การต่อสู้
คดีไว้ว่าการยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ไม่ชอบ คดีไม่มีประเด็นให้
วินิจฉัยว่า ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเป็นผู้มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
ศาลฎีกาจึงมิได้วินิจฉัยในปัญหาดังกล่าวไว้ สมชายพงษ์พัฒนาศิลป์